واعطاه مدافيه روايتان والله اعلم (التاسع النية المقارنة) بكسر الراء اى المتصلة (لفعل التكفير فان لم تقارنه) اى الفعل بأن تقدمت عليه او تأخرت عنه (لم يجز) وهذا آخر الشروط الوجودية (ولا يشترط عدد المساكين) اى فى الاطعام من جهة التمليك والاباحة (صورة) اى بل يعتبر عددهم معنى (فلو دفع طعام ستة مساكين) مثلا وهو ثلاثة آصع (مثلا) اى وكذا حكمه فى الاقل او الاكثر (الى مسكين واحد فى ستة ايام) اى مثلا (كل يوم نصف صاع) من بر او صاعا من غيره (او غدى مسكينا واحدا وعشاه) اى واحدا كلا منهما (ستة أيام اجزأه) اى بلا خلاف عندنا (اما لو دفعه) اى طعام جمع من المساكين (اليه فى يوم واحد) اى الى مسكين واحد (دفعة او دفعات) اى فى يوم واحد (فلا يجوز الا عن واحد) اى بدلا عن طعام واحد وعن مسكين واحد عند عامة المشايخ وعليه الفتوى وقال بعضهم يجوز ولا رواية فيه عن أئمتنا واما لو اطعمه طعام اباحة فلا يجوز بلا خلاف

﴿ فصل كل صدقة تجب فى الطواف ﴾ أى بعد اداء ركنه من اربعة اشواط (فهى لكل شوط نصف صاع) وبترك الثلاثة جميعها يجب دم وكذا بترك شوط من السعى صدقة كما يجب بترك كل اشواطه دم (أو فى الرمى فلكل حصاة صدقة) وفى ترك كله دم (أو فى قلم الاظفار) اذا كان اقل من خمس (فلكل ظفر) أى صدقة (أو فى الصيد) أى فى نقصانه أو فى صيد الحرم اذا لم يكن تبلغ قيمته هديا (ونبات الحرم فعلى قدر القيمة) أى تجب الصدقة ثم اعلم انه اذا وجب الدم بشئ من اللباس والطيب والحلق والقلم حتما بأن لم يكن عن عذر وكان جنايته كملا فلا يجوز عنه غيره وان وجب على التخيير بأن صدر عنه شئ منها معذورا فان اختار الدم اختص بالحرم فلو ذبحه فى غير الحرم لا يجزئه عن الذبح لكن ان تصدق بلحمه ودفع الى ستة مساكين كل مسكين قدر قيمة نصف صاع يجزئه على ما صرح به فى شرح الطحاوى

﴿ فصل فى أحكام الصيام فى باب الاحرام ﴾ أى كفارته (وله شرائط) أى خمسة (الاول النية) أى نية الكفارة فلا يتأدى بدون النية (الثانى تبييت النية وهو ان ينوى) أى يقصد الصوم بقلبه (من الليل) أى بعضه من أوله أو آخره (فلو نواه نهارا) بأن أصبح ولم ينوه من الليل ثم نوى نهارا ولو قبيل الزوال أو نوى قبل غروب الشمس (لم يجز) أى لا يصح صومه عن الكفارة بالاجماع وهذا حكم ثابت فى جميع الكفارات كاليمين وجزاء الصيد والقران والتمتع والحلق وغيرها (الثالث تعيين النية وهو ان ينوى الصوم عن الكفارة) اى المخصوصة (فلا يتأدى بمطلق النية ولا بنية النفل ولا بنية واجب آخر) كالنذر وكفارة اليمين ونحوهما (الرابع ان ينوى الصوم والمضاف اليه بأن يقول صوم المتعة) اى مثلا (او جزاء الحلق) اى مثلا (او غيرهما) اى من انواع الكفارات (ولو لم يضفه) بأن اقتصر على نية الصوم من غير ان يضيفه او اضافه الى شئ آخر (لم يجز) اى فى جميع الكفارات لفوت شرط التعيين فهذا الشرط مندرج فيما قبله فاحدهما مكرر مستغنى عنه (الخامس ان يصوم فى غير الايام المنهية ورمضان) اما كون صومه فى غير رمضان فالشرط ظاهر لان صومه ينصرف حينئذ الى فرضه الا فى بعض الصور ففى الفصول العمادية اذا نوى المريض او المسافر فى رمضان عن واجب آخر كان صومه عما نوى عند ابى حنيفة وهكذا ذكر فى الهداية وقال فى الكافى عند ابى حنيفة اذا صام المسافر بنية واجب آخر يقع عنه واما المريض فالصحيح ان صومه يقع عن رمضان واما فى الايام المنهى عنها فيحرم صومه فيها لكن كونه شرطا ان لا يقع صومه فيها فمحل بحث لانه ينعقد الصوم فيها كما لو نذر صوم يوم منها

ان الله تبارك وتعالى لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الا الافضل ومنها اتفاق اجتماع المسلمين فى اقطار الارض فى خطبة الجمعة وصلاتها واجتماع وفد الله تعالى بعرفة للوقوف بها فيحصل فى الجمعين العظيمين من اتفاق المسلمين فى الدعاء والتضرع والابتهال الى الله تعالى عز وجل ما لم يتفق فى يوم سواه فكان أكثر ثوابا وأسرع قبولا ومنها اجتماع عيدين لاهل الاسلام فى يوم واحد فان الجمعة عيد المؤمنين وكذلك يوم عرفة عيد لهم فقد ورد فى صحيح مسلم